TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°2044-2025*

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 19, reclama doña Siomara Elizabeth Labarca Díaz, candidata a concejal por la comuna de Quilpué, en contra de la Resolución N°S005396-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-400-2025-SCGFE que impone a la reclamante una multa de 9 (nueve) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicita que se deje sin efecto la sanción impuesto o, en subsidio, se le rebaje al mínimo legal;

2°) Que la reclamante sostiene que participó como candidata por un cupo ofrecido por el Partido Unión Demócrata Independiente y que, una vez realizadas las elecciones, nadie le explicó que debía rendir la cuenta de sus ingresos y gastos electorales. Señala que, en su caso, la persona indicada para efectuar tal rendición era el Administrador General Electoral del partido político antes mencionado;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley). Tratándose de un candidato independiente, esta obligación recae directamente sobre el administrador electoral de la candidatura y no sobre el administrador general del partido político, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 inciso 4° de la Ley N°19.884.

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

4°) Que consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 9); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2

y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (foja 4) y que la cuenta no fue presentada ni aún fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos;

5°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Quilpué, que elige 8 concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 8 (ocho) unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 19, por doña Siomara Elizabeth Labarca Díaz, candidata a concejal por la comuna de Quilpué, en contra de la Resolución N°S005396-2025, del Director del Servicio Electoral, solo en cuanto se rebaja la multa aplicada a ocho unidades tributarias mensuales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2044-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2044-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

6DCE8C09-C573-4641-A2AF-F441610A44A4
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.